

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1954/2530

บริษัทเน็ทเวอร์ค จำกัด
นายคัชพล เรียบร้อยเจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 96, มาตรา 326, มาตรา 328

ป.วิ.อ. มาตรา 161, มาตรา 162

หนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าจำเลยให้สัมภาษณ์โดยมีข้อความซึ่งอ่านแล้วรู้ได้ทันทีว่าจำเลยหมิ่นประมาทโจทก์ ถือได้แล้วว่า โจทก์รู้ตัวผู้กระทำความผิดตั้งแต่วันที่โจทก์ได้อ่านข่าวตามหนังสือพิมพ์นั้น ไม่จำเป็นต้องรอแสวงหาหลักฐานเพื่อฟ้องคดีหรือสืบสวนจนเป็นที่แน่ใจโจทก์ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิดก่อนจึงจะร้องทุกข์ดำเนินคดี เมื่อโจทก์ไม่ร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน คดีของโจทก์จึงขาดอายุความตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 96

เมื่อศาลชั้นต้นตรวจคำฟ้องของโจทก์แล้วเห็นว่าคดีขาดอายุความก็พิพากษายกฟ้องได้โดยไม่ต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องก่อน

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันเวลาใดไม่ปรากฏชัด แต่ไม่เกินวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๖ จำเลยได้ให้ข่าวหรือให้สัมภาษณ์แก่ผู้สื่อข่าวของหนังสือพิมพ์รวมประชาชาติ (หรือรวมประชาชาติธุรกิจ) และเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๖ หนังสือพิมพ์รวมประชาชาติ (หรือรวมประชาชาติธุรกิจ) ได้ออกข่าวว่า จำเลยซึ่งเป็นผู้จัดการแผนก

คอมพิวเตอร์- โทรคมนาคม - อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทบอร์นาเฟดดี จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทบอร์นาเฟดดี จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายไมโครคอมพิวเตอร์ ยี่ห้ออีเกิ้ล แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ไม่ใช่บริษัทโจทก์โจทก์ซื้อเครื่องอีเกิ้ล จากฮ่องกงแล้ว มาโฆษณาขาย อันเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์โดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๘, ๓๓๒ และขอให้โฆษณาคำพิพากษาในหนังสือพิมพ์ด้วย

ศาลชั้นต้นตรวจฟ้องแล้วเห็นว่าคดีของโจทก์ขาดอายุความให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยฎีกาของโจทก์ข้อแรกว่า หนังสือพิมพ์รวมประชาชาติ (หรือรวมประชาชาติธุรกิจ) ฉบับวันเสาร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๒๖ ลงข่าวว่า 'ฯลฯ อย่างไรก็ตาม นายคัมพล เรียบร้อยเจริญ (จำเลย) ผู้จัดการแผนกคอมพิวเตอร์ - โทรคมนาคม - อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทบอร์นา เฟดดีเปิดเผย 'ประชาชาติธุรกิจ' ว่า ตัวแทนจำหน่าย 'อีเกิ้ล' แต่เพียงผู้เดียวในเมืองไทย คือบริษัทบอร์นาเฟดดี ไม่ใช่บริษัทเน็ทเวอร์ค (โจทก์) อย่างเด็ดขาด ฯลฯ' และมีข้อความตอนอื่น ๆ อีกว่า จำเลยเป็นผู้ให้ข่าว ซึ่งเมื่อโจทก์อ่านแล้ว ก็รู้ได้ทันทีว่าจำเลยหมิ่นประมาทโจทก์ ส่วนที่ว่า จำเลยเป็นใครอยู่ที่ใด รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร จำเลยกล่าวจริงหรือไม่ อันเป็นการแสวงหาหลักฐานเพื่อฟ้องคดีเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่อยู่ในปัญหาที่ว่ารู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้วหรือไม่ เพราะแม้ว่าโจทก์จะได้ค้นคว้าสืบสวนจนเป็นที่แน่ใจโจทก์ว่าจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด ในการพิจารณาคดี จำเลยก็อาจมีข้อโต้แย้งและปฏิเสธได้ และ

ศาลอาญพิพากษาแตกต่างไปจากความเห็นของโจทก์ก็ได้ตั้งนั้นที่ศาลล่างทั้งสองมีความเห็นว่า ตามข่าวหนังสือพิมพ์ โจทก์รู้ตัวผู้กระทำความผิดแล้ว แต่ไม่ร้องทุกข์ภายใน ๓ เดือน คดีโจทก์จึงขาดอายุความนั้นจึงชอบแล้ว

ฎีกาข้อต่อไปของโจทก์ว่า ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โดยไม่ได้สวนมูลฟ้องก่อน เป็นการชอบด้วยกระบวนการพิจารณาหรือไม่เห็นว่า ในชั้นตรวจคำฟ้องนั้น ถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ศาลจะสั่งโจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้องหรือยกฟ้อง หรือไม่ประทับฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๖๑ และเมื่อตรวจฟ้องว่าถูกต้องตามกฎหมายแล้ว จึงจะทำการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา ๑๖๒ (๑) ต่อไป ซึ่งกฎหมายดังกล่าวบังคับให้ศาลต้องปฏิบัติตามนั้น ดังนั้นเมื่อศาลชั้นต้นตรวจฟ้องโจทก์แล้วเห็นว่าคดีขาดอายุความ ก็พิพากษายกฟ้องได้ เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

พิพากษายืน.

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เนลิม การปลื้มจิตต์)

ศาลแขวงพระนครเหนือ - นายอาทิตย์ นุ่นทิพย์

ศาลอุทธรณ์ - นายสุเทพ กิจสวัสดิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ